

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 563/2530

นายกวี บุญชัย

โจทก์

นายชัยพัฒน์ ชนวิฒนะกุล

จำเลย

นายชัยพัฒน์ ชนวิฒนะกุล จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 74)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระหนี้เงินตามเช็ค 80,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,70)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ (อันดับ 63) จำเลยนำหลักประกันวาง
ศาลไว้แล้ว (อันดับ 65) แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนที่ส่งมา ศาลฎีกาว่าจำเลยได้
ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นหรือไม่

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินต้นที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา
ของศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เป็นเวลาสองปีครึ่ง

มาวางศาลจนเป็นพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินต้นที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา
ของศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เป็นเวลาสองปีครึ่ง
มาวางศาลจนเป็นพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(junth janthong-pha wararam-pin-j-awil tongswang-ratn)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>